



COMUNE DI GHIFFA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL
REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)**

(Approvato con Deliberazione del C.C. n. 27 del 06 novembre 2023)

INDICE

ARTICOLO 1 Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) – Oggetti e Finalità.....	4
ARTICOLO 2 Definizioni	4
ARTICOLO 3 Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT.....	5
ARTICOLO 4 Trattamento dei dati personali	6
ARTICOLO 5 Tipologia di DAT	6
ARTICOLO 6 Istanza di registrazione	8
ARTICOLO 7 Registro comunale delle Dichiarazioni anticipate di trattamento – DAT	10
ARTICOLO 8 Disposizioni organizzative	9
ARTICOLO 9 Rinnovo, modifica, revoca e cancellazione delle DAT.....	10
ARTICOLO 10 Modalità di ritiro delle DAT.....	11
ARTICOLO 11 Cambio di residenza del disponente	14
ARTICOLO 12 Decesso del disponente.....	11
ARTICOLO 13 Fiduciario	15
ARTICOLO 14 Soggetti che possono assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel Registro	15
ARTICOLO 15 Dati e registrazioni effettuate prima del 01/02/2020	15
ARTICOLO 16 Entrata in vigore, norme di rinvio e disposizioni finali	16
ARTICOLO 17 Pubblicità e informazione.....	17

ALLEGATI:

Allegato A: Istanza di consegna per l'iscrizione al Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento – D.A.T. (Art. 4, comma 6, legge 22 dicembre 2017, n. 219)

Allegato B: Nomina fiduciario (Art. 4, comma 2, legge 22 dicembre 2017, n. 219);

Allegato C: Nomina fiduciario supplente (Art. 4, comma 2, legge 22 dicembre 2017, n. 219)

Allegato D: Accettazione della nomina di fiduciario (Art. 4, comma 2, legge 22 dicembre 2017, n. 219)

Allegato E: Accettazione della nomina di fiduciario supplente (Art. 4, comma 2, legge 22 dicembre 2017, n. 219)

Allegato F: Rinuncia incarico di Fiduciario (Art. 4, comma 2, legge 22 dicembre 2017, n. 219)

Allegato G: Rinuncia incarico di Fiduciario Supplente (Art. 4, comma 2, legge 22 dicembre 2017, n. 219)

Allegato H: Revoca incarico di Fiduciario (Art. 4, comma 3, legge 22 dicembre 2017, n. 219)

Allegato I: Revoca incarico Fiduciario Supplente (Art. 4, comma 3, legge 22 dicembre 2017, n. 219)

Allegato L: Modifica del Fiduciario (Art. 4, comma 3, legge 22 dicembre 2017, n. 219)

Allegato M: Ricevuta di consegna delle “DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)”

ARTICOLO 1

Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) – Oggetti e Finalità

1. Il Comune di Ghiffa, al fine di promuovere la piena dignità e il rispetto della persona, anche nella fase terminale della propria vita, istituisce il Registro comunale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT), così da consentire l'iscrizione nominativa, mediante apposita istanza, di tutti i cittadini che hanno depositato una dichiarazione anticipata di trattamento presso un notaio o presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Ghiffa.

2. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'istituzione, la tenuta e la conservazione del Registro per la raccolta delle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), in attuazione dell'articolo 4, comma 6, legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento". La legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo che, fatte salve le ipotesi espressamente previste dalla legge, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito in assenza del consenso libero e informato della persona interessata. Il Ministero della Salute, in attuazione di quanto previsto dalla normativa di cui sopra ha adottato, con Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2019, n. 168, il "Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)", entrato in vigore il 01 febbraio 2020.

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si considerano:

- a) Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT: la dichiarazione, prevista dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219, attraverso cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;
- b) Disponente: persona residente nel Comune, maggiorenne e capace di intendere e di volere, che consegna personalmente le DAT presso l'Ufficio di

Stato Civile del Comune di Ghiffa presentando istanza per l'iscrizione nel Registro;

- c) Fiduciario: la persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante qualora quest'ultimo si trovi nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti, rappresentandolo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 219/2017;
- d) Registro delle DAT: il Registro comunale contenente l'elenco in ordine cronologico delle DAT depositate presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dal dichiarante relative alle proprie DAT. Il Registro reca il numero progressivo, la data di consegna delle DAT, il numero di protocollo, le generalità del disponente e del fiduciario, quando nominato, e ogni modifica intervenuta su DAT depositate;
- e) Banca Dati Nazionale delle DAT: è la struttura istituita presso il Ministero della Salute e deputata a raccogliere copia delle DAT in un unico contesto al fine di una celere verifica della loro esistenza da parte dei soggetti a ciò titolati (medici, personale sanitario ecc.), garantendone il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca e di assicurare la piena accessibilità sia da parte del medico che ha in cura il paziente sia da parte del disponente sia da parte del fiduciario dal medesimo nominato. Il Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168 regolamentata la modalità per la gestione, l'implementazione e la consultazione della Banca Dati Nazionale.

ARTICOLO 3

Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT

1. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente medesimo, il quale provvede all'annotazione nell'apposito Registro e alla comunicazione alla "Banca Dati Nazionale delle DAT", previo consenso del cittadino disponente. Nel caso in cui le condizioni fisiche del disponente non ne consentano la redazione per atto pubblico o scrittura privata, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

2. Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa, come previsto dall'articolo 4, comma 6, l. n. 219/2017.

Allegato L

All'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Ghiffa,
Corso Belvedere n. 92
28823 Ghiffa (VB)
PEO: protocollo@comune.ghiffa.vb.it
PEC: comuneghiffa@pcert.it

OGGETTO: Modifica del Fiduciario.
(Art. 4, comma 3, legge 22 dicembre 2017, n. 219)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a
_____, Prov. _____, il
_____, residente in _____, Prov.
_____, Via _____, n._____,
CAP _____, cittadinanza _____, codice fiscale
_____, telefono _____, e-mail
_____, pec _____,

CHIEDE

la modifica del FIDUCIARIO con la seguente persona Sig./ra
_____, nato/a a _____,
Prov. _____, il _____, residente
in _____, Prov. _____, Via
_____, n._____, CAP _____,
cittadinanza _____, codice fiscale _____, telefono
_____, e-mail _____, pec
_____.

DICHIARA

- ☐ di aver ricevuto l'informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale per i Servizi di Stato Civile compresi i servizi *on-line* e trattamenti interni all'Ente sui dati raccolti dai servizi al pubblico, sottoscrivendone copia per ricevuta.

Si allega la fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità.

Ghiffa, li _____

Firma del Disponente/Dichiarante

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

Numero progressivo assegnato alla DAT e riportato sul registro comunale
n. _____ del _____.

In caso di presentazione diretta in ufficio ai sensi dell'art.38 -comma 3- del
d.P.R. n. 445/2000, la firma del Fiduciario è stata apposta in mia presenza
previo accertamento della sua identità mediante: _____

Ghiffa, li _____

L'Ufficiale dello Stato Civile

Allegato M

UFFICIO DI STATO CIVILE

Prot. n. _____

Al/Alla Sig./Sig.ra

Ricevuta di consegna delle “DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)”

SI ATTESTA CHE

Il/La Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____, Prov. _____, il _____, residente in _____, Prov. _____, Via _____, n.____, CAP _____, cittadinanza _____, codice fiscale _____, telefono _____, e-mail _____, pec _____, ha consegnato a questo Ufficio in data _____ n. Prot. _____ le proprie disposizioni anticipate di trattamento (DAT) ai sensi della legge 22 dicembre 2017, n. 219.

Il sottoscritto, Ufficiale dello Stato Civile, non conosce il contenuto delle DAT, pertanto, non risponde delle disposizioni medesime”.

Ghiffa, li _____

L'Ufficiale di Stato Civile
